

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 24/09/2026, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria Vereda de Villanueva de la Jara, en el término municipal de Iniesta, provincia de Cuenca. [2026/7122]

Examinado el expediente tramitado por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca, para el deslinde de la vía pecuaria denominada Vereda de Villanueva de la Jara, sita en el término municipal de Iniesta, provincia de Cuenca, resultan los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero. - Habiéndose aprobado la Ley 9/2003, de 20 de marzo de 2003, de Vías Pecuarias de Castilla La Mancha, que desarrolla la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; y que establece en su artículo 13 el procedimiento de deslinde de las vías pecuarias.

Segundo. - La vía pecuaria Vereda de Villanueva de la Jara, sita en el término municipal de Iniesta (Cuenca), figura entre las vías pecuarias clasificadas en dicho término municipal, conforme a Orden Ministerial de 30 de mayo de 1959, figurando con una anchura legal de 16,8 metros.

Tercero. - Con fecha 28 de septiembre de 2023, la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad aprueba la Orden de Encargo para la realización de deslindes con cargo a los fondos del Plan de Transformación y Resiliencia. El encargo se realiza a la empresa pública Tragsatec.

Cuarto. - Con fecha 10 de febrero de 2025, el Delegado Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la provincia de Cuenca, designa a D. Eduardo García Paredes como Ingeniero Operador de las operaciones materiales y de la instrucción de este procedimiento administrativo de Deslinde.

Con fecha 10 de febrero de 2025, el Ingeniero Operador, analizados los antecedentes legales y técnicos, redacta la memoria justificativa y propone el acuerdo de inicio del procedimiento de deslinde. Tras la detección de un error de hecho en la redacción de la memoria justificativa inicialmente firmada, se procede a su corrección con fecha 28 de febrero de 2025.

Con fecha 10 de febrero de 2025, el Delegado Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la provincia de Cuenca, a la vista de la memoria justificativa elaborada por el personal técnico, acuerda el inicio del procedimiento de deslinde.

Quinto. - El inicio de las operaciones materiales de deslinde se señala para el 26 de marzo de 2025 y se publica mediante anuncio de inicio de operaciones de deslinde de fecha 17 de febrero de 2025 en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 48 de fecha 11 de marzo de 2025, así como en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de El Peral e Iniesta, que acreditaron el cumplimiento de dicha operación mediante diligencia de 27 de marzo de 2025 y 25 de marzo de 2025 respectivamente.

Se notifica también el inicio de la operación material de deslinde a la Comisión Local de Pastos, organizaciones agrarias, asociaciones de defensa de la naturaleza y todos los presuntos colindantes con domicilio conocido y otros afectados, procediéndose a dar la publicidad establecida para estos casos.

Se publica en el Boletín Oficial del Estado (en adelante BOE) nº 84 de fecha 7 de abril de 2025 la relación de los interesados desconocidos, los de ignorado domicilio y de los que, intentada la notificación del anuncio de 17 de febrero de 2025 por parte de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca de inicio de operaciones de deslinde de la vía pecuaria denominada Vereda de Villanueva de la Jara en el término municipal de Iniesta provincia de Cuenca no haya podido practicarse.

Sexto. - Los trabajos efectuados se describen de forma minuciosa en el acta redactada al efecto. Previo a las operaciones materiales de apeo, se realiza el replanteo de las estaquillas que definen ambos márgenes de la vía pecuaria con la colocación de 162 piquetes. Se asigna números pares del 2 al 158 en la margen derecha siguiendo el sentido descriptivo de la clasificación, y a los piquetes en la margen izquierda, números impares del 1 al 157.

La operación de apeo del deslinde comienza con la exposición por parte del Ingeniero operador del contenido y objetivos del mismo, así como una explicación de los trabajos previos realizados para recopilar los antecedentes documentales que puedan existir al respecto. Se efectúa en la fecha prevista en el anuncio, el 26 de marzo de 2025 en el lugar y hora indicados, con la presencia de D. Marcos Jerónimo Melero García y Dña. Alba Martínez Cebrián como representantes de Tragsatec; D. Eduardo García Paredes Ingeniero operador y representante de la Administración, así como de los interesados por parte de las parcelas colindantes.

Se marcó la línea base mediante los correspondientes piquetes describiendo su situación respecto a elementos destacables, distancias y ángulos entre ellos y siendo identificados por sus coordenadas UTM.

Una vez resueltas las dudas existentes, se inicia la operación de apeo, emplazando a los colindantes en el piquete nº 1 de la vía pecuaria Vereda de Villanueva de la Jara, en el término municipal de Iniesta, para así recorrer el perímetro de la misma. El piquete nº 1 se sitúa en la margen izquierda de la vía pecuaria, con coordenadas UTM X:600.249,62 e Y:4.365.536,01 en el límite de los términos de Iniesta y El Peral en el paraje denominado Pedriza del Hocino quedando situado dentro de la parcela 7 del polígono 16.

Por su parte, el deslinde de la línea base derecha comienza en el piquete nº 2 con coordenadas UTM X: 600.249,27 e Y: 4.365.552,83 situado en la parcela 9001 del polígono 48.

Los trabajos de apeo finalizan habiéndose recorrido todos los vértices propuestos que configuran la poligonal del deslinde. Se dejan colocados 162 piquetes hasta las primeras edificaciones de la entrada oeste a la localidad de Iniesta donde se coloca el piquete final nº 158 con coordenadas UTM X:606.039,18 e Y: 4.366.744,82 a pocos metros de la carretera CM-311 y al descansadero – abrevadero Pozo de las cuatro bocas

En el transcurso del acto de apeo de deslinde fueron compareciendo colindantes de los cuales realizaron alegaciones durante el Acta:

- RGV, no manifestando su conformidad ni disconformidad con la actuación que se pretende.
- JLR, manifestando su desacuerdo con la actuación, en particular con las líneas base provisional, dice además que la vereda vieja ha sido desviada y que ahora se está ocupando terreno con el trazado propuesto.
- RPG en representación de Melcampo SA, manifiesta su acuerdo con los límites de la vía pecuaria, pero en desacuerdo con la alineación anterior que le marcaron los Agentes Medio Ambientales en 2023/2024 lo que le llevó a arrancar unas 3.000 cepas de su viña.
- PMP en representación de SN, FT, JAMN, ECP en representación de ECC y LGP, TPG, FP, JM. PG, JACG, JHPP. en representación de los titulares de la parcela 49/93, JDM. en representación de RPV, JG en representación de IPV, FBC, JMP, JMP en representación de FP y RN, ACBH, PSO. y ACP manifestando todos ellos su asistencia al acto de apeo y mostrando en principio su conformidad con la actuación que se pretende.
- SNM muestra documentación relativa al otorgamiento de representación a PMP., así como la escritura de repudiación y aceptación de herencia.

Los demás titulares se ausentaron antes de la finalización del apeo sin hacer ninguna alegación.

Durante el apeo se constataron un total de 43 posibles intrusiones observadas en el interior de la vía pecuaria, que serán objeto de las actuaciones que procedan en cada caso. Dichas intrusiones, al igual que el listado de titulares colindantes, se describen en detalle tanto en el informe del Ingeniero Operador como en los Planos de Proposición de Deslinde.

En la documentación consultada para el estudio del trazado constan dos ocupaciones, pero ninguna se encuentra vigente en la actualidad.

En total, el tramo deslindado tiene una longitud de 6.020 m, una anchura de 16,8 m y una superficie aproximada de 10,11 hectáreas.

Séptimo. - La Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca hace público el anuncio de fecha 9 de abril de 2025 de exposición pública y audiencia de la Proposición de deslinde de la Vía Pecuaria denominada Vereda de Villanueva de la Jara en el término municipal de Iniesta en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 77 de fecha 23 de abril de 2025 para consulta y presentación de alegaciones de todos los afectados. Así mismo este anuncio fue remitido a los Ayuntamientos de Iniesta y El Peral, dándoles también trámite de audiencia del deslinde junto a la Comisión Local de Pastos, organizaciones agrarias, asociaciones de defensa de la naturaleza y a los colindantes afectados, con el fin de que se puedan presentar las alegaciones o reclamaciones que se estimen pertinentes.

El Ayuntamiento de Iniesta acredita la exposición del citado anuncio en el tablón de edictos, mediante diligencia expedida con fecha 2 de febrero de 2026. No se recibe acreditación del Ayuntamiento de El Peral.

Se publica en el BOE nº 118 de fecha 16 de mayo de 2025, el anuncio de exposición pública y audiencia y la relación de los interesados desconocidos, los de ignorado domicilio y de los que, intentada la notificación del anuncio por parte de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca de inicio del deslinde de la vía pecuaria denominada Vereda de Villanueva de la Jara en el término municipal de Iniesta provincia de Cuenca, no haya podido practicarse.

Octavo. - Durante el trámite de exposición pública de la Proposición de Deslinde se presentaron únicamente alegaciones por parte de TPG registradas el 7 de mayo de 2025, las cuales, una vez estudiadas y analizadas en informe jurídico y técnico aparte, se informan desfavorablemente y se propone su desestimación, ya que las mismas no desvirtúan la Proposición de Deslinde.

Noveno. - Con fecha 3 de marzo de 2026, el Ingeniero operador redacta el Informe-Propuesta del expediente de deslinde.

Décimo. - La persona titular de la jefatura de Servicio de Medio Natural de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la provincia de Cuenca con fecha 3 de marzo de 2026 eleva el expediente y propone su aprobación.

Decimoprimer. - Con fecha 3 de marzo de 2026, el expediente es remitido, por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la provincia de Cuenca a la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad.

Decimosegundo. - Con fecha 5 de agosto de 2026, la persona titular de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.

Decimotercero. - Con fecha 14 de septiembre de 2026, el Servicio Jurídico de la Secretaría General de la Consejería de Desarrollo Sostenible, informa favorablemente el expediente de deslinde.

Vistos. - La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha; el Proyecto de Clasificación de vías pecuarias del término municipal de Iniesta; el Real Decreto 1676/84, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley 9/2020 de 6 de noviembre, de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y demás disposiciones aplicables.

Fundamentos de derecho

Primero. - El expediente ha sido tramitado conforme a la normativa aplicable.

Segundo. - Al procedimiento de deslinde le son de aplicación los preceptos contenidos en el artículo 8 y 18 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias y los artículos 10 y 13 de la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha.

Tercero. - El expediente fue sometido a exposición pública conforme establece el artículo 8.7 de la Ley 9/2003, de 20 de marzo, formulándose las alegaciones y reclamaciones que se describieron anteriormente. Dichas alegaciones y reclamaciones, de conformidad con el informe del Ingeniero/a operador y el Informe de los Servicios Jurídicos de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Cuenca de fecha 30 de octubre de 2025 deben ser desestimadas en particular debido a:

- Que el presente procedimiento de deslinde se basa en la Clasificación de Vías Pecuarias de Iniesta, aprobada por Orden Ministerial el 30 de mayo de 1959 (publicado en el BOE de 13 de junio de 1959), acto administrativo firme y consolidado.

- La clasificación de las vías pecuarias, tal y como establece el artículo 11 de la Ley 9/2003, es el acto administrativo, de carácter declarativo, en virtud de la cual se determina la existencia, anchura y trazado y demás características físicas de cada una de ellas; es competencia también de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha la revisión o actualización de las clasificaciones de vías pecuarias vigentes, cuando se observen o detecten errores en cuanto

a sus características físicas. con lo establecido en las clasificaciones, también se define así en el art. 8 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias (Ley Básica del Estado).

- Es por tanto en este procedimiento en el que se delimitan físicamente los límites de las vías pecuarias, teniendo en cuenta las posibles intrusiones. Se señala además que, en este expediente, la parte alegante no figura siquiera como intrusado en ninguna de sus parcelas, tal y como figura en los planos de deslinde sometidos a exposición pública.

Cuarto. - El tramo de la vía pecuaria deslindado ha quedado perfectamente definido en toda su longitud de 6.020 metros, con una anchura de 16,8 m y una superficie de 10,11 hectáreas, detectándose 43 intrusiones.

El expediente cuenta, de acuerdo al artículo 13 de la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha, con relación de colindantes, relación de ocupaciones e intrusiones y planos georreferenciados.

Las coordenadas UTM de los vértices del deslinde (huso 30, sistema de referencia ETRS 89) resultantes, se indican en el anexo.

Por todo ello, esta Consejería, resuelve:

Primero. - Aprobar el deslinde de este tramo de la vía pecuaria denominada Vereda de Villanueva de la Jara, en el término municipal de Iniesta, provincia de Cuenca, de conformidad con los documentos, informes y planos obrantes en el expediente y el anexo de este informe, con las coordenadas UTM (huso 30, sistema de referencia ETRS 89) que definen el tramo resultante:

Provincia: Cuenca.

término municipal: Iniesta.

Vía Pecuaria: Vereda de Villanueva de la Jara.

Longitud deslindada: 6.020 m.

Anchura: 16,8 m.

Superficie deslindada: 10,11 hectáreas.

Dirección principal: Este – Oeste.

Coordenadas UTM inicio: X: 600.249,62; Y: 4.365.536,01.

Coordenadas UTM final: X: 606.039,18 ; Y: 4.366.744,82.

Segundo. - Que una vez aprobado este deslinde se proceda a su amojonamiento.

Tercero. - Se proceda a devolver a su estado primitivo el tramo de la vía pecuaria deslindada, procediendo a la eliminación y/o regularización de las intrusiones detectadas, una vez que haya adquirido firmeza el deslinde objeto de este expediente.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Reposición, ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. O se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se considere procedente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:

Recurso reposición <https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KGW>

Toledo, 24 de septiembre de 2026

La Consejera de Desarrollo Sostenible
M^a MERCEDES GÓMEZ RODRÍGUEZ

Anexo I

Relación definitiva de estaquillas vía pecuaria Vereda de Villanueva de la Jara (Iniesta) coordenadas UTM - (huso 30, sistema de referencia ETRS 89) de los piquetes resultantes del deslinde:

Nº EST.	X	Y
001	600249,62	4365536,01
002	600249,27	4365552,83
003	600276,52	4365535,14
004	600277,85	4365551,9
005	600353,48	4365519,69
006	600354,37	4365536,55
007	600417,59	4365522,51
008	600416	4365539,25
009	600476,86	4365531,17
010	600472,92	4365547,57
011	600577,7	4365565,37
012	600572,3	4365581,28
012'	600579,2	4365582,1
013	600634,35	4365560,28
014	600633,78	4365577,2
015	600680,33	4365567,53
016	600676,8	4365583,99
017	600732,47	4365581,73
018	600729,39	4365598,3
019	600780,97	4365586,69
020	600777,86	4365603,26
021	600818,31	4365596,96
022	600812,81	4365612,87
023	600946,66	4365650,94
024	600940,9	4365666,74
025	601003,82	4365668,66
026	600996,73	4365684,05
027	601105,66	4365733,02
028	601097,61	4365747,8
029	601139,63	4365748,74
030	601131,62	4365763,54
031	601205,78	4365790,06
032	601195,83	4365803,65
033	601232,06	4365812,42
034	601220,68	4365824,79
035	601286,41	4365866,47
036	601275,11	4365878,93
037	601309,09	4365885,22
038	601299,19	4365898,83
039	601343,89	4365907,42
040	601334,86	4365921,58

040'	601340,54	4365923,88
041	601402,3	4365919,31
042	601398,04	4365935,58
043	601470,89	4365941,42
044	601468,08	4365958,17
045	601509,01	4365942,19
046	601507,08	4365958,96
047	601646,79	4365971,52
048	601644,67	4365988,25
049	601696,31	4365973,62
050	601696,58	4365990,44
051	601772,09	4365967,98
052	601771,36	4365984,88
053	601907,66	4365989,93
054	601904,98	4366006,52
055	602041,26	4366011,8
056	602036,72	4366028,08
057	602099,01	4366034,94
058	602095,02	4366051,44
059	602153,56	4366040,06
060	602150,31	4366056,63
061	602186,36	4366049,99
062	602180,5	4366065,77
063	602256,59	4366081,08
064	602251,95	4366097,4
065	602366,64	4366096,26
066	602365,52	4366113,07
067	602479,71	4366095,76
068	602479,43	4366112,57
069	602540,4	4366098,03
070	602539,36	4366114,81
071	602599,56	4366103,14
072	602597,36	4366119,81
073	602667,52	4366115,21
074	602663,79	4366131,61
075	602746,45	4366137,17
075'	602752,65	4366140,41
076	602741,95	4366153,36
077	602814,64	4366191,69
078	602803,09	4366203,93
079	602832,5	4366210,9
080	602820,19	4366222,34
080'	602828,69	4366227,27
081	602870,54	4366219,75
082	602866,98	4366236,17
083	602986,91	4366243,16

084	602985,24	4366259,96
085	603058,57	4366243,13
086	603056,89	4366259,93
087	603124,03	4366256,38
088	603121,18	4366272,95
089	603196,01	4366266,64
090	603195,48	4366283,53
091	603259,42	4366261,64
092	603260,51	4366278,41
093	603346,69	4366257,18
094	603345,67	4366274,05
095	603442,29	4366273,84
096	603440,29	4366290,54
097	603474,49	4366275,96
098	603474,05	4366292,76
099	603572,52	4366274,69
100	603573,45	4366291,48
101	603598,47	4366272,15
102	603600,11	4366288,87
103	603636,33	4366276
104	603633,93	4366292,63
105	603742,22	4366294,59
106	603739,69	4366311,2
107	603930,44	4366318,87
108	603927,78	4366335,47
109	603984,08	4366329,17
110	603979,93	4366345,48
111	604029,84	4366343,76
112	604024,22	4366359,6
113	604113,85	4366376,64
114	604108,27	4366392,5
115	604209,56	4366406,63
116	604206,7	4366423,34
117	604258,33	4366412,98
118	604255,89	4366429,6
119	604300,74	4366416,22
120	604297,59	4366432,82
121	604356,27	4366433,32
122	604349,36	4366448,76
123	604393,2	4366455,6
124	604386,2	4366471
125	604497,59	4366489,21
126	604492,02	4366505,06
127	604562,31	4366513,92
128	604557,04	4366529,89
129	604689,74	4366549,67

130	604685,79	4366566,01
131	604777,09	4366569,27
132	604773,02	4366585,58
133	604848,24	4366588,83
134	604843,26	4366604,88
135	604941,07	4366620,91
136	604936,47	4366637,09
137	605018,17	4366638,32
138	605015,54	4366654,95
139	605091,32	4366645,06
140	605088,93	4366661,71
141	605143,91	4366655,35
142	605141,26	4366671,95
143	605300,9	4366674,82
144	605300,38	4366691,68
145	605466,49	4366664,61
146	605466,87	4366681,42
147	605553,3	4366665,99
148	605551,93	4366682,78
149	605626,47	4366676,89
150	605623,36	4366693,42
151	605766	4366708,67
152	605763,19	4366725,26
153	605902,07	4366723,91
154	605901,29	4366740,73
155	605971,09	4366722,64
156	605970,59	4366739,45
157	606040,49	4366728,07
158	606039,18	4366744,82